湘潭经开区广东XX建设有限公司“6·4”高处坠落事故调查报告

2025年6月4日14时05分许，广东XX建设有限公司在XXXXX有限公司的五厂二楼洁净车间组织进行装修（即“湘潭园区五厂二三楼洁净车间装修工程”）时，发生一起高处坠落事故，造成一人重伤，伤者经抢救无效于6月22日23时10分许死亡，直接经济损失约198万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2025年6月25日组成由市应急管理局牵头，湘潭经开区管委会、雨湖区人民政府、市公安局、市总工会、市住房和城乡建设局为成员单位的事故调查组。同时，邀请市纪委监委介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭经开区广东XX建设有限公司“6·4”高处坠落事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位不落实安全生产主体责任而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

湘潭园区五厂二三楼洁净车间装修工程项目（以下简称“二三楼装修项目”）位于湘潭经开区XXXXXX号，施工范围为XXXXXX有限公司五厂二楼（以下称为“二楼装修项目”）、三楼（以下称为“三楼装修项目”），总装修面积约32000㎡。项目建设单位为XXXXXX有限公司，监理单位是湖南XX项目管理有限公司，施工单位为广东XX建设有限公司，电路安装工程劳务分包单位为深圳市XX装饰工程有限公司，彩钢板安装劳务工程分包单位为东莞市XXX劳务有限公司。

二三楼装修项目取得了《建筑工程施工许可证》，建设工期为2025年1月8日-4月8日，实际于3月26日基本完工，当天，项目建设、监理、施工单位根据相关规定，依程序向湘潭经开区开发建设局提交“工程施工结束证明”和“终止施工安全监督申请书”。3月28日，湘潭经开区开发建设局在湖南省工程项目动态监管平台中，将二三楼装修项目的“在建”状态变更调整为“竣工验收”状态，至事发期间处于项目扫尾阶段。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

（1）XXXXX有限公司基本情况

XXXXXX有限公司（以下简称“XXXX公司”）成立于2012年7月23日，系有限责任公司（港澳台投资、非独资），法定代表人周XX，总经理柯X国实际主持该公司全面工作，直管安全生产。经营范围包括许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：移动终端设备制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。

（2）相关合同签订情况

①施工合同签订情况

2025年1月6日，XXXX公司与广东XX建设有限公司分别签订了二楼装修项目、三楼装修项目的《工程承揽合同》以及《安全协议书》，将二三楼装修项目以包工包料的形式发包给广东XX建设有限公司。

②监理合同签订情况

2025年1月3日，XXXX公司与湖南XX项目管理有限公司签订了《湖南省建设工程委托监理合同》，将二三楼装修项目委托给湖南XX项目管理有限公司监理，明确监理期限自2025年1月8日至合同约定的工程全部验收完成，具体以双方共同确认的监理期限为准。监理费用包括工程面积和监理人员挂证时长两部分。

（3）安全生产管理情况

XXXX公司现有员工约11000人，内设行政部、工程采购部、厂务部等部门，安全生产工作由行政部牵头负责，行政部长为吴X华，行政部配备了江X明、徐X等4名EHS主管，工业安全组主管为江X明，配备了杨裕X等7名安全员。

XXXX公司制定了《全员安全生产责任制管理规范》《危险源识别与控制程序》《EHS稽查管理规范》等安全生产规章制度。该公司组织对外包项目的作业人员进行了入厂安全培训，每月对二三楼装修项目开展了安全巡查检查，并形成了书面记录，针对二三楼装修项目施工现场存在的严重违章作业行为进行了考核。

2025年3月26日，XXXX公司根据二三楼装修项目已进入装饰扫尾阶段、设备已退场的实际情况，向湘潭经开区开发建设局呈报《终止施工安全监督申请书》。同时，该公司联合广东XX建设有限公司、湖南XX项目管理有限公司向湘潭经开区开发建设局提交《工程施工结束证明》。

2.监理单位基本情况

（1）湖南XX项目管理有限公司基本情况

湖南XX项目管理有限公司（以下简称“湖南XX公司”）成立于2000年7月3日，系其他有限责任公司，法定代表人周求X，经营范围包括：工程项目管理服务；工程监理服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司具有房屋建筑工程监理甲级资质等。

（2）安全生产管理情况

2025年2月14日，湖南XX公司印发《关于湘潭园区五厂二三楼洁净车间装修工程监理人员职务聘任的通知》，正式成立夏X任总监理工程师、胡海X任专业监理工程师、陈宝X任监理员的监理部。监理部制定了《湘潭园区五厂二三楼洁净车间装修工程安全监理规划》《湘潭园区五厂二三楼洁净车间装修工程监理实施细则》《安全监理规划》《监理安全管理制度》等。

2025年1月10日、17日，监理部分别对广东XX建设有限公司编制的《洁净室夹层施工安全专项施工方案》《岩棉彩钢板墙体，天花吊顶专项施工方案》进行了审查，但未审查二三楼装修项目劳务分包单位深圳市XX装饰工程有限公司、东莞市XXX劳务有限公司的企业资质和安全生产许可文件。经XXXX公司同意，监理部实际于2025年5月29日从二三楼装修项目正式撤场。

3.施工单位基本情况

（1）广东XX建设有限公司基本情况

广东XX建设有限公司（以下简称“广东XX公司”）成立于2008年5月28日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人阮X峰兼任总经理。经营范围包括：建设工程施工；住宅室内装饰装修等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），该公司具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质。

（2）安全生产管理情况

广东XX公司现有员工60余人，内设人事部、财务部等部门，

由各项目经理牵头负责所在项目的安全生产工作，公司安全生产工作由阮X峰直管。该公司制定了《安全检查制度》《安全生产操作规程》《安全教育培训制度》和《建筑电工安全操作规程》等安全生产规章制度和操作规程，但《建筑电工安全操作规程》未包含正确穿戴使用安全帽、安全带等相关内容。

2025年1月3日，广东XX公司印发《关于成立“湘潭园区五厂二楼、三楼洁净车间装修工程”项目部的通知》（旭峰建设〔2025〕1号），正式成立湘潭园区五厂二楼、三楼洁净车间装修工程项目部（以下简称“项目部”）。

明确唐金X任项目经理，曹春X、陈继X任安全员，颜观X任施工员（实际长期未在岗履职，由2025年1月进入项目部的肖X恒和3月26日进入项目部的叶X接替其工作岗位，上述两人均无个人执业资质），质量员为周X彪（2025年1月中旬赴其他在建项目任职），资料员为林X鹏。根据广东XX公司安排，唐金X负责其他在建项目的跟踪督促工作，项目部实际由材料员彭X凯（无项目部主要负责人执业资格）负责主持全面工作。项目部下辖电气、彩钢板安装、地平等班组。事发时电气班组共有5人，分别是班组长黄X和作业人员罗X1、罗X2、蔡保X、周X，彩钢板安装班组长为王雪X。

项目进入扫尾阶段，郭X于3月21日接替离任的陈继X在项目部任安全员，曾盼X于5月4日接替离任的曹春X在项目部任安全员。

项目部编制了《洁净室夹层施工安全专项施工方案》《岩棉彩钢板墙体，天花吊顶专项施工方案》等。2025年3月9日-13日，广东XX公司组织对罗X1、罗X2开展了新进员工“三级安全教育”，并形成了书面记录，培训内容包括电气班组作业特点及安全操作规程，施工现场安全注意事项等内容，并为作业人员发放安全帽、反光衣。同时，项目部每日以班前会的形式组织各作业人员口头强调安全注意事项，布置施工任务，但未结合《洁净室夹层施工安全专项施工方案》对电气班组开展安全技术交底，未按专项施工方案要求在夹层内设置生命线、作业平台。

（3）劳务分包合同签订情况

①电路安装工程的劳务分包合同签订情况

2025年1月，广东XX公司和深圳市XX装饰工程有限公司正式签订了《工程劳务分包合同》，将二楼装修项目的电路安装劳务工程以“清包工”的形式（不含主材）分包给深圳市XX装饰工程有限公司，工期：2025年1月10日-年4月30日。

②彩钢板安装工程的劳务分包合同签订情况

2025年4月28日，广东XX公司和东莞市XXX劳务有限公司签订了《工程劳务分包合同》，将二楼装修项目的彩钢板安装劳务工程以“清包工”的形式（不含主材）分包给东莞市XXX劳务有限公司，工期：2025年3月23日-年5月20日。

4.电路安装工程劳务分包单位基本情况

（1）深圳市XX装饰工程有限公司基本情况

深圳市XX装饰工程有限公司（以下简称“深圳XX公司”）成立于2019年3月1日，系有限责任公司（自然人投资），法定代表人尹才X兼总经理，负责主持公司全面工作。经营范围包括：一般经营项目：水电安装，配电箱、低压柜、母线槽的销售(法律行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)等。该公司未取得施工劳务资质和《安全生产许可证》。

（2）安全生产管理情况

深圳XX公司共有正式员工4人，分别是尹才X、财务员农学X和施工现场负责人黄X、宁湘X。公司制定了《风险管控与隐患排查治理制度》《安全生产责任制》《安全检查制度》《建筑电工安全操作规程》等安全生产规章制度和操作规程，但《建筑电工安全操作规程》未包含正确穿戴使用安全帽、安全带相关内容。2025年1月初，深圳XX公司进入二楼装修项目施工，尹才X口头任命黄X为二楼装修项目电气班组长，负责施工现场安全管理。

2025年3月初，黄X通过网络平台先后将罗X1、罗X2招聘进入电气班组，分别任电工和普工，口头约定按照360元/天的标准按月结算工资，安排罗X1负责桥架安装等，罗X2负责辅助施工。3月7日，深圳XX公司分别和罗X1、罗X2签订了《临时用工劳动合同》（因罗X1合同遗失，5月9日补签），合同期限2025年3月7日-9月6日。

5.彩钢板安装工程劳务分包单位基本情况

（1）东莞市XXX劳务有限公司基本情况

东莞市XXX劳务有限公司（以下简称“东莞XXX公司”）成立于2025年4月23日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王雪X。经营范围包括：一般经营项目:劳务服务（不含劳务派遣）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。该公司未取得施工劳务资质和《安全生产许可证》。

（2）安全生产管理情况

东莞XXX公司临时雇佣了曾华X、赵X等36名彩钢板安装作业人员，主要负责二楼装修项目的八折边盲板（即吊顶扣板，以下简称“盲板”）劳务安装，王雪X口头安排曾志X、黄X2、欧阳显X负责现场管理工作。东莞XXX公司在组织安装盲板过程中，存在作业人员随手将盲板夹丢弃在夹层内的情况。

6.盲板及桥架基本情况

盲板系广东XX公司从东莞XX铝材有限公司采购，标准尺寸为1170×1170mm，厚度为2mm，标准尺寸盲板的安装方式为将盲板四周分别用盲板夹固定在吊顶龙骨上，但靠墙壁侧的盲板尺寸须根据实际安装情况对标准盲板进行切割、“配装”，靠墙侧因无法设置龙骨，只能用螺丝和玻璃胶固定在墙壁的角条上。事发位置的盲板尺寸为1170（长）×840（宽）mm，由标准尺寸盲

板切割而成，其安装位置事发弱电间内北侧的靠墙侧。二楼装修项目盲板安装工程的实际施工时间为2025年3月23日-5月10日，面积大约15000㎡。

桥架主要用于铺设电线电缆，单根标准件尺寸为2m（长）×0.3m（宽）×0.15m（高），桥架安装须根据实际施工情况进行切割、拼接，再用螺丝安装固定。

7.死者基本情况

罗X1，男，身份证号码430321198４XXXXXXX，殁年41岁，持有低压电工《特种作业操作证》（证号：T430321198４XXXXXXX，有效期限：2024年12月30日至2030年12月29日），系深圳XX公司二楼装修项目电气班组电工。

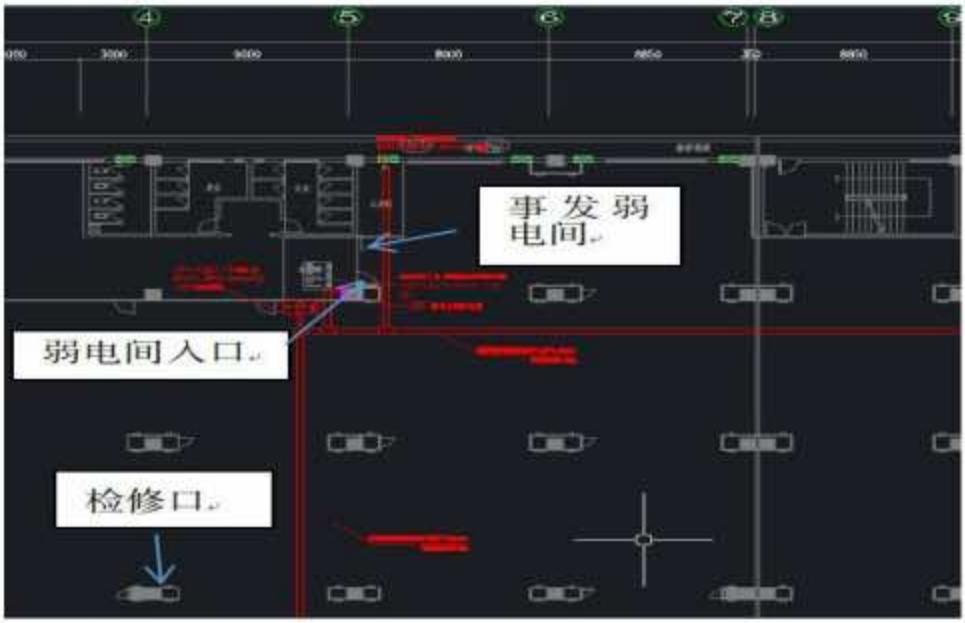
二、事故发生经过及应急处置情况

（一）施工组织情况

2025年6月4日8时许，电气班组进入二楼装修项目施工，黄X安排罗X1、罗X2负责二楼西北侧的第5轴弱电间（事发弱电间）的桥架安装，并向项目部填报了《夹层作业申请单》。

经罗X1、罗X2等作业人员签字确认后，先后报项目部肖X恒、郭X审批同意。《夹层作业申请单》上明确了作业风险源为“高处坠落与物体打击；踩空、防护缺失或工具坠落导致人员受伤”等，安全措施包括“严禁单人作业，作业人员必须正确佩戴安全帽，系扣五点式安全带，安全带需高挂低用”等。9时30分许，罗X1通过二楼第四轴中间区域的立柱爬梯进入检修口，在夹层内

爬至第五轴弱电间入口位置（下图所示），将事发弱电间门外正上方的一块盲板拆下，形成一个可供作业人员进入夹层内的通道（缺口尺寸为1170×1170mm），以便传递施工材料、工具。



罗X1主要负责在夹层内安装桥架、接地线作业，罗X2负责在地面切割和拼接桥架，并进行安装固定等辅助工作，两人一直作业到当天中午12时，完成了夹层内东侧的桥架施工内容。

（二）事故发生经过

2025年6月4日13时许，罗X1、罗X2（均穿戴了安全带和蓝色的安全帽）抵达二楼西侧的第5轴弱电间外准备继续施工。为方便进入夹层内，罗X1将现场的升降平台操作至事发弱电间门外，下图所示：



随后，两人在地面拼装桥架准备进入弱电柜上方的夹层内进行安装作业。14 时 05 分许，罗 X1、罗 X2 先后通过升降平台上自备的人字梯进入夹层内，为避免放置在操作平台上的人字梯形成安全隐患，罗 X1 将人字梯搬运至夹层内并将其水平斜靠在桥架上。刚进入夹层内的罗 X2 准备将安全带系扣在头顶的消防水管时，听到了一声异响，转头发现右侧约 1.5 米处的一块盲板掉落，未看到罗 X1 在夹层内。罗 X2 迅速通过升降平台赶至事发弱电间门口，看到罗 X1 侧卧在地面，脚朝门口方向，头朝西侧，口鼻处有鲜血流出，安全帽摔落在头部附近。

（三）应急处置情况

2025 年 6 月 4 日 14 时 06 分，闻讯赶至事故现场的地平班组长张玉 X 通过电话向肖 X 恒报告了事故情况。在二楼巡查的肖 X 恒立即通过电话向郭 X 报告事故情况，并立即赶至事故现场。

14 时 12 分，肖 X 恒用手机记录了事故现场情况。

随后，赶至事故现场的郭 X 发觉情况紧急，立即安排罗 X2、肖 X 恒、张玉 X 等将罗 X1 通过平板车抬至黄 X 的私家车上，黄 X 在郭 X、罗 X2 地陪同下，将罗 X1 即刻送往市中心医院抢救。

（四）事故信息接报及响应情况

1.信息接报情况

2025 年 6 月 4 日 14 时 18 分，肖 X 恒通过电话向黄 X 报告事故情况。14 时 30 分许，郭 X 通过电话向彭 X 凯报告了事故情况。随即，彭 X 凯通过电话向阮 X 峰如实报告了事故情况。14 时 36 分，郭 X 在赶往市中心医院的途中拨打了 110。16 时 22 分许，市中心医院将事故情况通报雨湖区应急指挥中心。17 时 14 分，市委信息科将事故情况通报市应急指挥中心，市应急指挥中心立即调度雨湖区应急指挥中心，要求迅速核查事故情况。18 时 28 分许，雨湖区应急指挥中心将事故信息通报湘潭经开区应急指挥中心。19 时 45 分许，湘潭经开区应急指挥中心将事故信息续报至市应急指挥中心，市应急指挥中心将事故信息报告市委、市政府，并指派市应急管理局工作人员赶赴事故现场。

2025 年 6 月 22 日 23 时 10 分许，罗 X1 因伤势过重抢救无效死亡。23 时 18 分，郭 X 通过电话将罗 X1 抢救无效死亡的信息报告湘潭经开区安监局；23 时 20 分许，湘潭经开区应急指挥中心将罗 X1 抢救无效死亡的信息上报市应急指挥中心；23 时 50 分许，市应急指挥中心将事故信息续报市委、市政府。6 月 23 日 1 时

05分许，市应急指挥中心将事故信息续报至省应急指挥中心。

2.响应情况

2025年6月4日16时22分许，雨湖区应急指挥中心指派工作人员赴事故现场核查，因地域管辖问题，将事故初步调查工作移交湘潭经开区安监局。20时30分许，市应急管理局相关调查人员及和平派出所民警先后赶至事故现场开展现场勘查等初步调查工作。

（五）善后处置情况

2025年6月23日，广东XX公司组织深圳XX公司等相关单位与罗X1家属进行了事故善后处理事宜，经多方协商一致签订了《补偿协议书》，由深圳XX公司一次性赔偿罗X1家属175万元，事故善后至此结束。

（六）事故应急处置评估情况

事故发生后，市区应急和公安机关以及湘潭经开区根据自身职责对事故处置到位。广东XX公司、深圳XX公司迅速组织对事故开展了应急处置工作，如实将事故现场情况向政府有关部门反映，第一时间将罗X1送至医院抢救，及时将罗X1抢救无效死亡的信息续报湘潭经开区安监局。

（七）现场勘查情况

事故中心现场位于蓝思科技五厂二楼西北侧的弱电间内，地面至吊顶盲板高度约3.3m，吊顶盲板至天花板高度约3m。弱电间内设置一黑色的弱电柜，长、宽、高尺寸分别为1.2×1.1×2.1m；

弱电柜顶部安装了2根桥架，长、宽、高尺寸分别为1.2×0.3×0.15m，直通吊顶盲板内，下图所示：



事故现场地面有一顶蓝色的安全帽，帽壳无明显变形及新鲜的磕碰痕迹，其下颚带完整且未解开，下图所示：



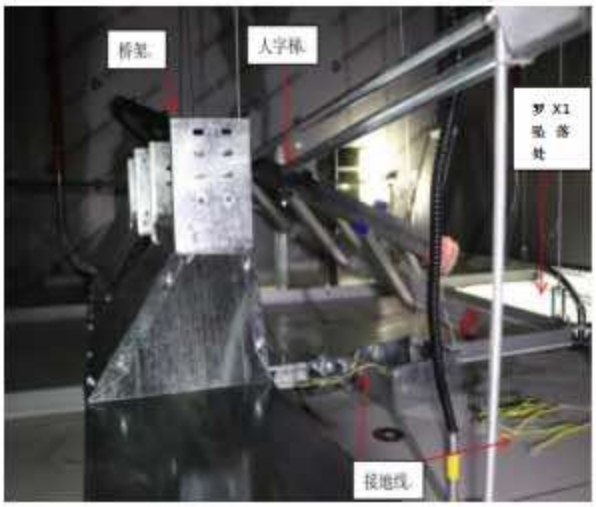
该安全帽附近有一条黄色的安全带（抢救时从罗X1身上取下），绳索、背带、挂扣等未见破损或断裂，下图所示：







事发弱电间上方的夹层内，可见一水平放置斜靠在桥架上的人字梯，盲板上放置了少许黄色的桥架接地线、盲板夹等，北面的靠墙侧有一尺寸约 1170×840mm 的缺口，系罗 X1 坠落处，其上方安装有红色管道，混凝土墙面上未设置生命线，未见作业平台，下图所示：





弱电间内吊顶缺口的靠墙侧角条出现明显变形，距离门外的吊顶缺口（1170×1170m）直线距离约1.5m，下图所示：



2025年7月28日，湖南锦程司法鉴定中心结合事故现场勘查情况出具了《现场勘验检查工作记录》。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业：罗X1在二楼装修项目西北侧第五轴的弱电间夹层内安装桥架过程中，未严格执行“三级安全教育”培训内容和《夹层作业申请单》明确的作业风险、安全措施要求，未辨识高处坠落风险，未按照使用规则正确佩戴安全帽、使用安全带，踩塌靠墙侧的吊顶盲板高处坠落，受重伤致死。

（二）间接原因分析

1.深圳XX公司履行安全生产主体责任存在的问题。

一是违法承接劳务工程项目。在未依法取得《安全生产许可证》及劳务资质的情况下，违法承接二楼装修项目的电路安装劳务工程。

二是未能有效监督从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品。在组织罗X1、罗X2在事发夹层内安装桥架过程中，未严格执行广东XX公司对施工现场的安全生产管理要求，未采取有效措施督促罗X1严格执行广东XX公司制定的《夹层作业申请单》要求，未能有效监督罗X1按照使用规则正确佩戴安全帽、使用安全带。

三是主要负责人履行安全生产职责不到位。深圳XX公司法定代表人尹才X督促罗X1严格执行本单位制定的《其他作业人员、电工安全生产责任制》不力，未健全落实本单位全员安全生产责任制；未能及时消除现场作业人员不正确使用劳动防护用品的事故隐患，督促、检查本单位承接的二楼装修项目电路安装劳务工程的安全生产工作不力，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未认真组织制定并实施安全生产规章制度，制定的《建筑电工安全操作规程》中，未包含正确佩戴安全帽、使用安全带等相关内容。

2.广东XX公司履行安全生产主体责任存在的问题。

一是将生产经营项目发包给不具备资质的单位。未遵守二楼装修项目《工程承揽合同》约定，未报经XXXX公司书面同意，将二楼装修项目的电路安装、彩钢板安装的劳务工程分别分包给不具备劳务资质的深圳XX公司、东莞XXX公司。

二是未能有效履行安全生产统一协调、管理职责。广东XX公司未采取有效措施督促罗X1严格执行本单位制定的《夹层作

业申请单》要求，并监督罗X1按照使用规则正确佩戴安全帽、使用安全带。

三是主要负责人履行安全生产职责不到位。广东XX公司法定代表人、总经理阮X峰未督促二三楼装修项目的施工项目部关键岗位人员到岗履职，未严格督促落实本单位全员安全生产责任制；督促项目部全面组织实施本单位制定的《洁净室夹层施工安全专项施工方案》不力；未采取有效措施督促项目部加强对罗X1等现场作业人员按照使用规则正确佩戴安全帽、使用安全带等劳动防护用品的监督，并消除现场作业人员不正确使用劳动防护用品的事故隐患，督促、检查本单位承接的二三楼装修项目安全生产工作不力；未严格落实安全隐患风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定的《建筑电工安全操作规程》中，未包含按照使用规则正确佩戴安全帽、使用安全带等相关内容。

四是未按专项施工方案组织施工。未严格按照本单位制定的《洁净室夹层施工安全专项施工方案》要求组织施工，未在事发夹层内设置生命线系统、作业平台等临时安全设施。

五是施工项目部关键岗位人员未严格到岗履职。在2025年3月28日经监理、建设单位同意并报工程质量安全监督机构确认之前，广东XX公司未经监理、建设单位同意并报工程质量安全监督机构确认，擅自撤离施工项目部项目经理唐金X、质量员周X彪、施工员颜观X等关键岗位人员，安排不具备执业资格的肖X恒、叶X在项目部从事施工员岗位工作，项目部实际由不具

备相应执业资格的材料员彭X凯负责。

六是安全交底和教育培训不到位。未组织二楼装修项目电气班组及其电工罗X1对《洁净室夹层施工安全专项施工方案》进行安全交底和教育培训。

3.湖南XX公司在监理方面存在的问题。

一是未审查劳务分包单位资质。未严格按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）要求对二楼装修项目的劳务分包单位深圳XX公司、东莞XXX公司的企业资质、安全生产许可文件进行审查。

二是未严格督促检查施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况。对施工项目部项目经理唐金X、质量员周X彪、施工员颜观X等关键岗位人员长期不到岗履职，擅自更换关键岗位人员并安排不具备从业资质的肖X恒、叶X从事施工员岗位工作，项目部实际主要负责人彭X凯不具备执业资格等违法违规行为失察。

四、调查发现的其他问题

1.东莞XXX公司违法承接劳务工程项目。

在未依法取得《安全生产许可证》及劳务资质的情况下，违法承接二楼装修项目的彩钢板安装劳务工程。

2.XXXX公司对广东XX公司安全生产工作统一协调、管理不到位。

对广东XX公司不严格履行二楼装修项目《工程承揽合同》约定，擅自将二楼装修项目的电路安装、彩钢板安装的劳务工程

进行分包的违约行为失察；对施工项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况督促检查不严实。

五、相关部门履职情况

湘潭经开区开发建设局

2025年2月10日，湘潭经开区开发建设局在巡查中发现二三楼装修项目未履行春节后复工手续、施工和监理单位关键岗位人员未全部到岗履职、未办理开工条件审查等7个问题，当场下发《整改通知单》，施工单位于2月13日将整改落实情况进行了回复；2月18日，湘潭经开区开发建设局对该项目进行安全生产检查，发现监理、施工单位部分关键岗位人员未在岗履职等3个问题，当场下发《暂时停工整改通知书》，施工、监理单位于2月20日将整改落实到位的情况进行了回复；3月3日，湘潭经开区开发建设局再次对该项目进行安全生产检查，发现项目已进入扫尾阶段，施工现场未发现安全隐患，针对项目未办理施工许可证等2项问题下发《暂时停工整改通知书》，施工单位于3月5日将整改落实情况进行了回复。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

罗X1，男，深圳XX公司电气班组电工。在二楼装修项目西北侧第五轴的弱电间夹层内安装桥架过程中，未严格执行“三级安全教育”培训内容和《夹层作业申请单》要求，未辨识出高处坠落风险，未按照使用规则正确佩戴安全帽、使用安全带，踩塌

靠墙侧的吊顶盲板高处坠落，受重伤致死。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）建议移交司法机关追究责任的人员

尹才X，男，深圳XX公司法定代表人，负责深圳XX公司全面工作。在本公司不具备安全生产条件，未依法取得《安全生产许可证》、劳务资质的情况下，违法承接二楼装修项目的电路安装劳务工程；对于所承接的二楼装修项目电路安装劳务工程，督促落实本单位全员安全生产责任制不到位，督促、检查安全生产工作不力，导致发生生产安全责任事故。建议将尹才X涉嫌犯罪的线索移交给有管辖权的公安机关依法依程序调查处理。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.深圳XX公司未依法取得《安全生产许可证》及劳务资质的情况下，违法承接二楼装修项目的电路安装劳务工程；未严格执行广东XX公司对施工现场的安全管理要求，未能有效监督从业人员按照使用规则正确佩戴、使用劳动防护用品；未健全安全生产规章制度，其行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十六条、第四十五条和《中华人民共和国安全生产法》第四十五条、第四条之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.广东XX公司将生产经营项目发包给不具备资质的单位，未能有效履行安全生产统一协调、管理职责；未健全安全生产规章制度；未严格按照专项施工方案组织施工；施工项目部关键岗

位人员未严格到岗履职，且安排不具备执业资格的人员在项目部从事施工员岗位工作；安全交底和教育培训不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条、第四条，《中华人民共和国建筑法》第三十九条、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十六条，《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》第九条、《中华人民共和国建筑法》第十四条和《建设工程安全生产管理条例条例》第二十七条、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

3.阮X峰，男，广东XX公司法定代表人、总经理，负责广东XX公司全面工作。未严格督促落实本单位全员安全生产责任制；督促项目部全面组织实施本单位制定的《洁净室夹层施工安全专项施工方案》不力；督促、检查本单位承接的二三楼装修项目安全生产工作不力，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

（四）建议行业主管部门进行调查处理的单位和人员

1.东莞XXX公司在未依法取得《安全生产许可证》及劳务资质的情况下，违法承接二楼装修项目的彩钢板安装劳务工程，建议湘潭市城市管理和综合执法局依法依规调查处理。

2.湖南XX公司未严格按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）要求对二楼装修项目的劳务分包单位深圳XX公司、

东莞XXX公司的企业资质、安全生产许可文件进行审查；对施工项目部项目经理唐金X、质量员周X彪、施工员颜观X等关键岗位人员长期不到岗履职及擅自更换关键岗位人员、安排不具备从业资质的肖X恒、叶X在项目部从事施工员岗位工作、项目部实际主要负责人彭X凯不具备相应执业资格的违法违规行为失察，建议湘潭市住房和城乡建设局依法依规调查处理。

3.唐金X，男，广东XX公司项目经理，持有《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》。在二三楼装修项目任项目经理期间，未严格到岗履职。建议湘潭市住房和城乡建设局依法依规调查处理。

4.彭X凯，男，广东XX公司材料员，二三楼装修项目施工项目部实际主要负责人。2025年2月21日取得材料员执业证书。在不具备执业资格的情况下，实际主持二三楼装修项目施工项目部全面工作，未全面组织实施本单位制定的《洁净室夹层施工安全专项施工方案》；未采取有效措施消除罗X1等现场作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品的事故隐患；未及时对肖X恒、叶X不具备施工员执业资格的违法行为采取措施。建议湘潭市城市管理和综合执法局依法依规调查处理。

5.夏X，男，湖南XX公司总监理工程师，持有《注册监理工程师注册执业证书》，主持二三楼装修项目监理部全面工作。未严格按照《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）要求对二楼装修项目的劳务分包单位深圳XX公司、东莞XXX公司的企业资

质、安全生产许可文件进行审查；对施工项目部项目经理唐金X、质量员周X彪、施工员颜观X等关键岗位人员长期不到岗履职及擅自更换关键岗位人员、安排不具备从业资质的肖X恒、叶X从事施工员岗位工作、项目部实际主要负责人彭X凯不具备相应执业资格的违法违规行为失察失管，履行总监理工程师职责不到位。建议湘潭市住房和城乡建设局依法依规调查处理。

6.周X彪，男，广东XX公司质量员，2024年2月28日取得《住房和城乡建设领域建设专业合格证书》。在二三楼装修项目任质量员期间，未严格到岗履职。建议湘潭市城市管理和综合执法局依法依规调查处理。

7.颜观X，男，广东XX公司施工员，2023年6月27日取得《住房和城乡建设领域建设专业合格证书》。在二三楼装修项目任质量员期间，未严格到岗履职。建议湘潭市城市管理和综合执法局依法依规调查处理。

8.肖X恒，男，广东XX公司施工员。2025年1月进入广东XX公司承接的二三楼装修项目部任施工员，主要负责施工现场巡查管理、安全生产等，任职期间未依法取得施工员执业资格证书。建议湘潭市城市管理和综合执法局依法依规调查处理。

9.叶X，男，广东XX公司施工员。2025年3月进入广东XX公司承接的二三楼装修项目部任施工员，主要负责施工现场巡查管理、安全生产等，任职期间未依法取得施工员执业资格证书。建议湘潭市城市管理和综合执法局依法依规调查处理。

（五）建议生产经营单位内部处理的人员

杨裕X，男，XXXX公司安全员。负责XXXX公司承揽商的安全管理和事发项目施工现场安全巡查检查。对广东XX公司施工项目部关键岗位人员配备和到岗履职情况督促检查不严实，履行安全生产管理人员职责不到位。对事故的发生应负重要责任，建议由XXXX公司依据公司有关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）广东XX公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。一是要严格遵守合同约定，不得在未经建设单位书面同意的情况下，擅自将合同内的业务进行分包，严禁将劳务工程分包给不具备相应资质的单位或个人。**二是**要进一步加强对施工现场文明施工的巡查、检查力度，通过人防、物防、技防和奖惩考核等有效措施，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。**三是**要严格按照专项施工方案内容组织施工，对施工现场认真开展安全风险辨识和安全隐患排查，落实安全风险管控措施，切实将风险挺在隐患之前，将事故隐患遏制在萌芽状态。**四是**要严格落实企业全员安全责任制，规范施工项目部的人员管理，保证已备案的关键岗位人员稳定，从事建筑活动的专业技术人员，必须依法持证上岗，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。**五是**要结合各班组作业人员岗位特点和风险，进一步完善安全生产规章制度和操作规程，有针对性的

开展安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，并如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。对有关安全施工的技术要求要向施工作业班组、作业人员作出详细说明，由双方签字确认。

（二）深圳XX公司要依法依规组织生产经营活动。一是要深刻吸取事故教训，严禁未依法取得相应资质承包建筑工程或超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程，切实增强法治意识，法治观念，守法经营。**二是**要严格遵守总承包单位的安全生产规章制度，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。**三是**要结合本单位生产经营特点，进一步加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，杜绝类似事故。

（三）东莞XXX公司要牢固树立法治意识，不得在未取得相应资质的情况下承包建筑工程。坚持对自己负责，对他人负责，对社会负责的态度，依法依规组织生产经营活动，严禁未依法取得相应资质承包建筑工程或超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程。

（四）湖南XX公司要认真落实对承接项目的安全监理工

作。一是要树立正确的职责操守，严格执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准，依托特种作业人员资质及其劳动合同审查与分包单位资质审查相结合的方式，做细做实分包单位资格审核工作。**二是**要安排专人对施工项目部关键岗位人员到岗和履职情况进行检查，对发现人员配备不达标、擅自更换、不到岗、不按规定履行职责的，严格落实监理报告制度，及时签发整改单责令施工单位改正并报告建设单位。**三是**要加强与建设、施工单位的协调沟通，确保在建项目在开工筹备、建设施工、项目验收等环节依法依规运行。

（五）XXXX公司要进一步加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。首先，要杜绝“重效益、轻安全”“重进度、轻安全”的思想，严格履行好项目建设单位职责，坚决做到未取得施工许可不擅自组织开工。其次，要通过强化安全检查、巡查考核等措施，加强对承包单位的安全管理，督促承包单位全面加强安全防范工作，有力杜绝违法分包、文明施工不规范、施工项目部关键岗位人员不到岗履职等突出问题。

（六）湘潭经开区开发建设局要压实行业监管职责。进一步规范在建项目的施工许可审批，加强对在建项目的安全巡查检查，督促施工单位文明施工，建设单位、监理单位依法履职。